

清 远 市 自 然 资 源 局

清远市自然资源局关于加强非农建设占用耕地耕作层剥离再利用工作管理的函

高新区管委会,各县(市、区)人民政府,清远市土地开发储备局:

为加强我市耕地耕作层管理,切实做好非农建设占用耕地耕作层剥离再利用,进一步细化和明确相关要求,扎实推动为基层减负,结合我市实际,现就非农建设占用耕地耕作层剥离再利用有关工作要求如下:

一、贯彻落实耕地耕作层“应剥尽剥”

根据《广东省国土资源厅关于印发非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作指引的通知》(粤发〔2018〕37号),对非农建设项目占用耕地的,必须按照“应剥尽剥”的原则和《耕作层土壤剥离利用技术规范》(TD/T 1048-2016)相关要求实施耕作层剥离再利用,并结合耕作层剥离地块的区位条件、交通状况、耕作土层质量等土地整治项目推进情况编制建设用地项目的耕作层剥离再利用方案,作为用地报批必要材料之一。耕作层剥离再利用方案要明确耕作层剥离、运输、堆放、管理、利用类型(剥

离后直接利用、剥离后堆放统筹再利用)、再利用单位及资金安排等相关事项。

二、无需实施耕地耕作层剥离的情形

因实地已建设、土壤严重污染,导致耕地耕作层已破坏无法实施剥离再利用的,经县级政府审批同意后(详见附件1)可不实施剥离。

(一)对非农建设项目实施前实地已建设导致耕地耕作层破坏无法实施耕作层剥离再利用的,经县级自然资源主管部门或乡镇人民政府(街道办事处)依法依规查处到位后,提供违法用地查处相关佐证材料,由县级人民政府审批同意,可不实施耕地耕作层剥离再利用且无需编制耕地耕作层剥离再利用方案。

(二)对耕地耕作层已严重破坏或污染严重等特殊情形而导致耕作层无法再利用的,由县级自然资源部门会同农业农村、生态环境等相关部门对建设用地项目范围破坏或污染的面积、类型、程度情况,以及耕作层厚度、地力和本地区实际情况等进行认定,经县级人民政府同意后可不实施耕作层剥离再利用但需编制耕地耕作层剥离再利用方案。

三、简化小面积占用耕地耕作层剥离手续

对占用耕地面积小于1亩(以报批单个批次面积为准),符合“一户一宅”的农村宅基地项目或批次用地项目,可不编制耕

作层剥离再利用方案，以《非农建设占用耕地（小于1亩）耕作层剥离再利用审批表》（详见附件2）代替方案。审批表需明确项目占用耕地的基本情况、剥离情况、储存或及再利用情况等信息，经县级人民政府审核同意。审批表作为用地报批必要材料一并上传广东省用途管制综合应用系统备案。

四、明确耕作层剥离时点

各地要完善工作机制，压实责任，非农建设项目用地审批后（除无需实施耕地耕作层剥离的情形外），以划拨、协议出让方式供地的，须在建设占用耕地前实施耕作层剥离；以招标采购挂牌方式供地的，须在供地前完成耕作层剥离。

五、加强耕作层剥离再利用的监管

各地要加强耕作层剥离再利用的监管，坚决杜绝仅编制耕作层剥离再利用方案而不实施剥离情况发生。实施剥离时，实施主体要做好耕作层剥离施工合同，剥离前、中、后影像，耕作层堆放点前、中、后影像，耕作层再利用文件等相关资料的收集、整理、归档。

六、其他

本函印发后，若国家、省、市关于耕地耕作层剥离再利用政策有新的规定，以最新政策规定为准。

- 附件：1. 非农建设占用耕地无法实施耕作层剥离再利用审批表
2. 非农建设占用耕地（小于1亩）耕作层剥离再利用审批表



公开方式：不公开

抄送：各县（市、区）自然资源主管部门

清远市自然资源局耕地保护监督科

2024年11月22日印发